

1500450-62.2018.8.26.0542  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO  
Comarca: Osasco  
Foro: Foro de Osasco  
Vara: 3ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 11/07/2022  
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
WESLEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01 de outubro de 2018, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Osasco  
Foro de Osasco  
3ª Vara Criminal  
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500450-62.2018.8.26.0542 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1500450-62.2018.8.26.0542  
Classe - Assunto  
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
WESLEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 01 de outubro de 2018, por volta das 15h00, na Rua Manuel Antônio Portela, 151, nesta cidade e comarca de Osasco, trazia consigo, para fins de tráfico, 60 (sessenta) microtubos plásticos, do tipo "eppendorf", contendo cocaína, com peso líquido total de 16,77g (dezesesseis gramas e setenta e sete centigramas), e 60 (sessenta) invólucros plásticos contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 5,71g (cinco gramas e setenta e um centigramas), substâncias entorpecentes que determinam

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 11/12, laudo de constatação a fls. 14/16 e laudo de exame químicotoxicológico a fls. 48/50.

Denúncia recebida em 08 de novembro de 2018 (fls. 60).

Réu citado por edital. Processo suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em 22 de junho de 2020 (fls. 124).

Revogada a suspensão do processo em 01 de outubro de 2010 em razão da citação pessoal do acusado (fls. 129).

Resposta apresentada (fls. 131/136).

Exame químico-toxicológico juntado nos autos (fls. 49/50), bem como antecedentes.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais, as partes requereram a absolvição do acusado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Razão assiste às partes. Não procede a acusação de tráfico.

A prova não é concludente com relação à mercancia ilícita.

Em juízo o réu preferiu ficar em silêncio, o mesmo ocorrendo durante a investigação policial, estando ausente, portanto, a confissão do delito.

Os policiais narraram que o réu adentrou em um estabelecimento - ferro-velho - e foi abordado no interior do local. Não presenciaram o ato da dispensa, como bem esclareceu o segundo depoente. As drogas teriam sido encontradas dentro do estabelecimento comercial e foram imputadas ao réu porque ele teria confessado a circunstância.

O proprietário do estabelecimento não foi ouvido, não sendo possível acolher seu depoimento prestado em sede policial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Analisando o conjunto probatório, verifico a incerteza quanto à posse e propriedade do entorpecente. Os policiais não presenciaram a prática de atos de mercancia ilícita e não souberam identificar que tipo de bolsa acondicionava as drogas, se era uma pochete ou sacola. Um deles disse que o local teve que ser vasculhado, o segundo não se lembrou se o réu carregava a aludida sacola, se estava nas mãos, na cintura, esclarecendo que era impossível visualizar o ato de dispensa.

Ou seja, a prova acusatória se limita à apreensão das drogas - vinte e quatro gramas, quantidade pequena, como bem ressaltado pelas partes - que, na situação dos autos, é insuficiente, salvo por presunção, para a condenação pretendida.

Por fim, ressalto que se trata de réu primário sem novos incidentes ou novas prisões.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci: "Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode

ser tão mesquinho e delinqüente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER WESLEN DOS SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da acusação do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

SENTENÇA PROLATADA DE FORMA ORAL. AS PARTES SAÍRAM CIENTES E RENUNCIARAM AO DIREITO DE RECURSO.

Expeça-se o necessário.

R. I. C.

Autorizo xerox.

OSASCO, 11 de julho de 2022